

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2586/2543

นางสาวคิโยโกะ คูเกะ  
บริษัทเคไลน์แอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย)  
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 291

ป.วิ.พ. มาตรา 245 (1), มาตรา 247

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 40 (3), มาตรา 46

คดีนี้ฟังได้ว่า การขนส่งระบบ ชิวาย/ชิวาย คือเจ้าของสินค้านำผู้สินค้าไปบรรจุเอง รวมทั้งตรวจนับและปิดผนึก หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขนส่งจะเริ่มต้นเมื่อผู้ส่งสินค้าได้ส่งมอบผู้สินค้าให้แก่ผู้ขนส่ง และจะสิ้นสุดต่อเมื่อผู้สินค้าได้ถูกส่งมอบที่ท่าเรือปลายทาง และตามระเบียบของท่าเรือโยโกฮาม่า การขนส่งแบบ ชิวาย/ชิวาย หน้าที่ของผู้ขนส่งจะสิ้นสุดลงเมื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าเรือดังกล่าว จำเลยที่ 4 ผู้ขนส่ง ได้ส่งมอบผู้สินค้าพิพาทให้แก่ท่าเรือปลายทาง ณ ลานพักสินค้าของท่าเรือโยโกฮาม่า อันเป็นการส่งมอบสินค้าโดยชอบตามสัญญารับขนของทางทะเลและตาม พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 40 (3) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2535 เมื่อโจทก์ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายของสินค้าที่รับขนอันเนื่องมาจากการรับขนของทางทะเลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 อันเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยที่ 4 ได้ส่งมอบสินค้าพิพาทโดยชอบแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ตาม พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 46

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 3 ให้ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 4 ในฐานะตัวแทนของผู้ขนส่งตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศ มูลความแห่งคดีจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกกันได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 291 แม้จำเลยที่ 3 มิได้อุทธรณ์ฎีกา เมื่อจำเลยที่ 4 ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะคดีขาดอายุความ ศาลย่อมมีอำนาจพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 3 ได้ด้วยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 245 (1), 247

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ให้ขนส่งเครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงานและของใช้ส่วนตัวของโจทก์ไปยังประเทศญี่ปุ่น ต่อมาจำเลยที่ 1 มอบให้จำเลยที่ 2 บรรจุหีบห่อทรัพย์สินของโจทก์ และขนส่งต่อไปยังจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นตัวแทนผู้รับขนของทางทะเลของจำเลยที่ 4 ซึ่งอยู่ต่างประเทศ จำเลยที่ 3 รับทรัพย์สินของโจทก์จากจำเลยที่ 2 แล้วได้ออกเอกสารใบตราส่งของจำเลยที่ 4 ในฐานะผู้รับขนทอดที่สามและตัวแทนของจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 3 และที่ 4 นำทรัพย์สินของโจทก์บรรจุลงเรือขนส่งสินค้าของจำเลยที่ 4 ไปส่งให้แก่โจทก์ที่ประเทศญี่ปุ่น ปรากฏว่าทรัพย์สินของโจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการละเลยไม่เอาใจใส่ของจำเลยทั้งสี่ในการดูแลของที่ตนเองเป็นผู้ขนส่ง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 1,839,723.12 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 30,000 บาท

## จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทั้งสองศาลให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

## จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 2 ได้บรรจุหีบห่อสินค้าพิพาทของโจทก์ และขนส่งจากจังหวัดเชียงใหม่ไปกรุงเทพมหานครมอบให้แก่จำเลยที่ 4 เพื่อขนส่งโดยทางเรือเดินทะเลไปยังเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อโจทก์ขอรับสินค้าพิพาท ปรากฏว่าสินค้าได้รับความเสียหาย ข้อเท็จจริงสำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 4 ซึ่งศาลฎีกาเห็นควรยกขึ้นวินิจฉัยเป็นประเด็นแรกก่อนว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 46 บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายตามสัญญารับขนของทางทะเล ถ้าไม่ได้ฟ้องคดีต่อศาลภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบของให้เป็นอันขาดอายุความ และมาตรา 40 บัญญัติว่า กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าผู้ขนส่งได้ส่งมอบของซึ่งตนได้รับไว้แล้ว? (3) ผู้ขนส่งได้มอบของไว้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ใช้อยู่ ณ ท่าปลายทางกำหนดให้ผู้ขนส่งต้องมอบของที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือไว้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลดังกล่าว คดีนี้เป็นการขนส่งระบบ ชีววาย/ชีววาย หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขนส่งจะเริ่มต้น เมื่อผู้ส่งสินค้าได้ส่งมอบตู้สินค้าให้แก่ผู้ขนส่ง และจะสิ้นสุดต่อเมื่อตู้สินค้าได้ถูกส่งมอบที่ท่าเรือปลายทาง และตามระเบียบของท่าเรือโยโกฮาม่า การขนส่งแบบชีววาย/ชีววาย นั้น หน้าที่ของผู้ขนส่งจะสิ้นสุดลงเมื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าเรือดังกล่าว

เมื่อโจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่จำเลยนำเสนอว่า การขนส่งสินค้าพิพาทนี้ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งสิ้นสุดลงเมื่อผู้ขนส่งได้ส่งมอบตู้สินค้าให้แก่ท่าเรือปลายทางแล้ว กรณีจึงมีปัญหาว่า จำเลยที่ 4 ได้ส่งมอบสินค้าพิพาทให้แก่ท่าเรือเมืองโยโกฮาม่า เมื่อไร อันจะถือได้ว่าความรับผิดชอบของจำเลยที่ 4 ได้สิ้นสุดลง เพราะได้ส่งมอบสินค้าพิพาทโดยชอบแล้ว ในปัญหานี้โจทก์เบิกความว่า บริษัทจำเลยที่ 1 สาขาโตเกียวได้ว่าจ้างให้บริษัทคอร์น จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทลอยด์ ประเทศอังกฤษ มาสำรวจความเสียหายได้ความว่า วันที่ 27 ตุลาคม 2535 เป็นวันที่ขนส่งสินค้าลงจากเรือ ต่อจากนั้นตู้สินค้าได้ถูกส่งไปเก็บรักษาไว้ ณ ลานพักสินค้าของท่าเรือโยโกฮาม่า กรณีน่าจะเชื่อว่า จำเลยที่ 4 ได้ส่งมอบตู้สินค้าพิพาทให้แก่ท่าเรือปลายทาง ณ ลานพักสินค้าของท่าเรือโยโกฮาม่าอันเป็นการส่งมอบสินค้าโดยชอบตามสัญญารับขนของทางทะเล และตาม พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 40 (3) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2535 เมื่อโจทก์ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายของสินค้าที่รับขนอันเนื่องมาจากการรับขนของทางทะเล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 อันเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยที่ 4 ได้ส่งมอบสินค้าพิพาทโดยชอบแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามมาตรา 46 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 4 คดีนี้โจทก์ฟ้องและศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 4 ในฐานะเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 4 ผู้ขนส่งตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศ มูลความแห่งคดีจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกกันได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 291 แม้จำเลยที่ 3 มิได้อุทธรณ์ฎีกา เมื่อจำเลยที่ 4 ไม่ต้องรับผิดเพราะคดีขาดอายุความ ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 3 ได้ด้วยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 245 (1), 247

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 และที่ 4 ด้วย ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 3 และที่ 4 ทั้งสามศาลให้เป็นพับ นอกจากนี้ก็แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-สมคิด ไตรโสรัส-สุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ศาลแพ่ง - นายพงษ์ศักดิ์ วีระเสถียร

ศาลอุทธรณ์ - นายบรรจง โพธิ์ปลั่ง

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u> | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
|-------------------|-----------------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| <u>แผนก</u> |  |
|-------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |  |
|-----------------------------|--|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <u>ต้น</u> | <u>หมายเหตุ</u> |
|------------|-----------------|